

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4819/2537

นาง บุญ ดี ชีรจันทรานนท์
นางสาว ทิพย์วรรณ ชีรจันทรานนท์ ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 144

คดีเดิมจำเลยฟ้องโจทก์คดีนี้ว่า รถยนต์คันพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของ ท. ขอ
ให้โจทก์คืนให้จำเลยหรือใช้ราคา โจทก์ให้การว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของ
โจทก์ มีประเด็นว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของ ท. หรือไม่ การที่โจทก์มา
ฟ้องคดีนี้ในขณะที่คดีเดิมยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่า รถยนต์
คันพิพาทโจทก์เป็นเจ้าของร่วมกับ ท. ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าโจทก์มีสิทธิในทรัพย์สิน
มรดกของ ท. ด้วยหรือไม่ อันเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยมาแล้ว
ในคดีเดิม ฟ้องของโจทก์คดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำกับคดีเดิมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรีเทพย์ ชีร
จันทรานนท์ มีทรัพย์สินที่ร่วมกันทำมาหาได้หลายรายการรวมทั้งรถยนต์กระบะดั
สัน หมายเลขทะเบียน 9ย-1999กรุงเทพมหานคร จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของพล
ตำรวจตรีเทพย์ตามคำสั่งศาลชั้นต้น และได้ใช้สิทธิในฐานะส่วนตัวกับฐานะผู้จัดการ
มรดกฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้น ขอบังคับให้โจทก์ส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวแก่จำเลย

หรือใช้ราคาแทนเป็นเงิน 150,000 บาทซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาบังคับโจทก์ตามคำขอของจำเลย โจทก์ในฐานะภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรีเทพย์มีกรรมสิทธิ์รวมในรถยนต์คันดังกล่าวครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 75,000 บาท ขอบังคับให้จำเลยใช้ราคารถยนต์กระบะดัดสัน หมายเลขทะเบียน 9ย-1999กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 75,000 บาท หากจำเลยไม่สามารถชำระได้ก็ให้นำรถยนต์คันดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันคนละครึ่ง

จำเลยให้การว่า ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาวินิจฉัยในคดีหมายเลขแดงที่ 14010/2531 ว่า โจทก์ในคดีนี้ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์คันพิพาท การที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ อีก ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 และ 145 ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์แถลงรับว่า คดีหมายเลขแดงที่ 14010/2531ของศาลชั้นต้นอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในคดีเดิมจำเลยได้ฟ้องโจทก์ในคดีนี้ว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของพลตำรวจตรีเทพย์ ธีรจันทรานนท์ขอให้โจทก์คืนรถยนต์คันพิพาทให้จำเลยหรือใช้ราคา โจทก์ให้การว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ซึ่งมีประเด็นว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของพลตำรวจตรีเทพย์หรือไม่ การ

ที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ในขณะที่คดีเดิมยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่า
รถยนต์คันพิพาทโจทก์เป็นเจ้าของร่วมกับพลตำรวจตรีเทพย์ซึ่งจะต้องพิจารณาว่า
โจทก์มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกของพลตำรวจตรีเทพย์ด้วยหรือไม่อันเป็นประเด็น
เดียวกันกับที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยมาแล้วในคดีเดิมฟ้องของโจทก์คดีนี้จึงเป็นการ
ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ